

因低价转售使该体系受到部分冲击，并不当然构成不正当竞争。此外，经营者 不负有维护其他经营者商业模式的义务，被告黄某在无法定或约定的义务维护 原告广州某化妆品有限公司销售和质量管理体系的基础上，有追求销售者利益 最大化的商业自由，该行为属于正常的竞争行为。

第二，对于消费者利益而言。选择“刮码”产品的消费者系出于低价等考量购入商品，因其在购买前，已经知晓“刮码”产品的相关情况，故消费者对该产品的看法、态度，对品牌商誉的期待并不会因为刮码与否而减损或增加。 而从整个消费群体或消费环境来看，“刮码”产品虽然不符合原告的销售体系， 但在实质上增加了消费者的选择范围，其可以在理性思考下选择购买直销产品， 抑或“刮码”产品，消费者的自由决策未因此而受影响，这亦符合《中华人民 共和国反不正当竞争法》对消费者利益的关注。

第三，对公共利益而言。《中华人民共和国反不正当竞争法》对公共利益 的追求旨在形成市场透明、信息有效传播、促进创新等的竞争秩序，即鼓励和 保护公平竞争。竞争行为的正当性要求不得损害其他经营者的合法权益，不得 违背公认的商业道德。销售“刮码”产品在扩展原有消费群体的同时，也满足 了这些消费者“价廉物美”的心理需求。从正品产品的竞争对手角度看，销售 “刮码”产品并不会促使正品产品在核心竞争力上逾越合理的竞争秩序，破坏 竞争规则，进而影响社会公共利益。

编写人：浙江省丽水市莲都区人民法院 赵敏冲 厉怡雯

将非遗技艺的传统小吃名称注册为商标的， 权利人无权禁止他人正当使用

——泉州某公司诉泉州泉港某小吃店侵害商标权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省高级人民法院(2023)闽民终259号民事判决书

2. 案由：侵害商标权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):泉州某公司

被告(被上诉人):泉州泉港某小吃店

【基本案情】

泉州某公司拥有第4x×1号“福粿”注册商标专用权。第4××1号“福粿”商标于2019年12月12日在第43类申请，专用权期限自2021年5月21日至2031年5月20日，核定使用餐厅等服务。泉州泉港某小吃店擅自在某外卖平台使用“泉港福粿”作为店铺名称，服务内容多处标注“福粿”字样，线下实体店以“泉港福粿”作为店铺招牌。

【案件焦点】

泉州泉港某小吃店使用“福粿”的行为是否侵害了泉州某公司的第4××1号注册商标专用权。

【法院裁判要旨】

福建省泉州市中级人民法院经审理认为：泉州某公司经核准注册第4××1号“福粿”商标，依法享有注册商标专用权。《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。在审理过程中，法院考虑到本案可能涉及公共利益，依职权对泉州市泉港区文化体育和旅游局开设的微信公众号进行取证，其中2022年1月30日标题为“五福聚力福传泉港 | 舌尖上的‘福之味’2—福粿”的文章，文中称：“泉港浮粿，因谐音被人民称为‘福粿’，寓意‘有福之粿’、吃了有口福，寄托着当地人民对庄稼、食粮的感恩和对未来美好生活的祝福。”

经查，本案所涉“浮粿”为泉港特色小吃，其制作技艺被列入泉州市非物质文化遗产名录。在泉港当地消费者的认知中，“福粿”即为“浮粿”，是用来指代一类泉港特色小吃的商品通用名称。泉州泉港某小吃店将“福粿”作为商品通用名称使用，相关公众施以一般注意力便能理解，并不会产生混淆误认，泉州泉港某小吃店不构成侵权。

福建省泉州市中级人民法院依据《中华人民共和国商标法》第五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条规定，判决如下：

驳回泉州某公司的诉讼请求。

泉州某公司不服一审判决，提起上诉。

福建省高级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

将涉及非物质文化遗产的商品通用名称注册为商标时，权利边界及保护范围应如何划定，怎样防止知识产权滥用的发生，以上是本案的审理重点。审理过程中，法院综合考虑涉案注册商标的显著性、商标权人以及被诉侵权人对涉

案商标的使用场景、消费者是否可能发生混淆误认等因素对权利人的诉求是否成立进行判断，较好地平衡了商标权人、其他经营者的利益以及社会公众的利益，凸显防止权利滥用、规范市场竞争的价值导向。

一、基于公共利益的考量，法院应当依职权调取可能影响本案处理结果的证据

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第二款规定，当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十六条第一款第一项规定，人民法院认为审理案件需要的证据包括：涉及可能损害国家利益、社会公共利益的。在本案中，泉州泉港某小吃店未到庭应诉，但因涉案注册商标“福粿”可能存在特定含义，判决结果可能对本地区同行业经营者的经营行为产生影响，进而对社会公共利益产生影响，故法院主动调取证据，查阅了泉州市泉港区文化体育和旅游局开设的微信公众号中发布的文章。根据上述文章刊载的内容，泉港特色小吃“浮粿”的制作技艺被列入泉州市非物质文化遗产名录，浮粿因谐音被人们称为“福粿”。由此可知，在当地消费者的认知中，“福粿”已经等同于“浮粿”，用以指代一类泉港特色小吃的商品名称。虽然泉州某公司主张“浮粿”与“福粿”的闽南语发音不同，但二者的普通话发音并无不同，在国家大力倡导推广普通话的环境下，“福粿”等同于“浮粿”有利于地方特色传统小吃的推广，也有利于非遗技艺的传承和保护。

二、将“福粿”注册在第43类餐厅服务的项目上极大削弱了该注册商标的显著性

商标的作用在于识别商品和服务的来源，因此商标应当具备显著性。判断商标是否具有固有显著性的因素之一就是与其核定使用商品或者服务类别是否具有较强的关联性。泉州某公司在第43类餐厅服务的项目上注册“福粿”商标，对于第43类餐厅服务项目，通常包含了向消费者提供现场制作的餐饮食品，餐饮食品与餐厅服务之间天然具有很强的关联性。因此，在考量服务商标

